

[처분요구서 : 1]

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	원가계산 제비율 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위)에 따라 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상

보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 같은 고시 제4조(계상기준) 제1항에 따라 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 [별표 1]에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2023년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△(이사“사무소”라 한다)는 [표 1]과 같이 “2024년 △△△ 탐방로 부대시설(배수로) 정비공사”를 자체설계 후 계약 체결 및 준공 처리하였다.

[표 1] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황 (2024년 △△△탐방로 부대시설(배수로) 정비공사)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	5,178,434	5,178,434	
직접노무비	8,145,909	8,145,909	
간접노무비	1,164,864	1,164,864	
기계경비	1,068,750	1,068,750	
산재보험료	331,463	331,463	
고용보험료	94,038	94,038	
건설기계대여보증수수료	5,000	5,000	
산업안전보건관리비	434,919	246,500	188,419
기타경비	840,374	840,374	
환경관리비	115,144	115,144	
일반관리비	1,042,733	1,031,428	59,064
이윤	1,981,181	1,951,284	156,102
공급가액	20,402,809	20,173,188	229,621
부가가치세	2,040,281	2,017,318	22,963
준공금액	22,443,090	22,190,506	252,000

※ 자료출처: 사무소 준공금 정산자료 재구성

사무소에서는 동 사업을 진행하기 위해 “△△△△△△”과 수의계약 체결 방침을 수립하였으며, “△△△△△△”이 계약 관련 서류로 사무소에 제출한 건설업 면허는 조경시설물설치공사업으로 확인되었다.

그러데, 사무소에서 작성한 원가계산서 내용 중 산업안전보건관리비 효율의 경우 조경공사 효율인 1.85%가 아닌 토목 효율인 3.09%를 적용하여 공사비 252,000원이 과다 집행된 것으로 확인되었다.

또한, 아래 [표 2]와 같이 사무소에서 수의계약 체결 후 준공 처리한 “2023년 △△△△△ △△야영장 데크로드 보수공사”의 경우에도 “△△△△ 주식회사”와 수의 계약 체결 방침을 수립하였으며, “△△△△ 주식회사”가 계약 관련 서류로 사무소에 제출한 건설업 면허는 조경식재·시설물설치공사업으로 확인되었는데,

사무소에서 작성한 원가계산서 내용 중 산업안전보건관리비 효율의 경우 조경 공사 효율인 1.85%가 아닌 토목 효율인 2.93%를 적용하여 공사비 455,000원이 과다 집행된 것으로 확인되었다.

[표 2] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황 (2023년 △△△△△ △△야영장 데크로드 보수공사)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	24,631,464	24,631,464	
직접노무비	7,716,389	7,716,389	
간접노무비	1,057,145	1,057,145	
산재보험료	324,620	324,620	
고용보험료	88,612	88,612	
산업안전보건관리비	947,792	598,435	349,357
기타경비	2,171,324	2,171,324	
일반관리비	2,216,240	2,195,278	20,962
이윤	1,729,738	1,685,629	44,109
폐기물처리비	334,858	334,858	
공급가액	41,218,182	40,803,754	414,428
부가가치세	4,121,818	4,080,375	41,443
준공금액	45,340,000	44,884,129	455,000

※ 자료출처: 사무소 준공금 정산자료 재구성

따라서 사무소에서는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하고, 산업안전보건관리비 요율 적용을 소홀히 하여 과다 집행된 2건에 대한 공사비 707,000원의 회수가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 “2024년 △△△탐방로 부대시설(배수로) 정비공사” 및 “2023년 △△△△△ △△야영장 데크로드 보수공사” 준공금을 지급하며 산업안전보건관리비 요율 적용 오류로 과다 지급된 공사비 707,000원을 재정상 회수 하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)